

【압류재산 감정평가 의뢰 전 실익분석 불철저】

- 「압류재산 매각대행업무요강」 제16조 제1항에 따르면 권리분석 및 현황파악 결과 공매할 실익이 없다고 판단되거나 매각에 영향을 미치는 타인의 권리가 존재하는 경우 등은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있음
- 그런데 2021. 11. 1. ♠♠세무서로부터 수임한 체납자 ■■■ 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 당시 추정가격이 103백만 원(공동주택공시가격)이고 조세채권보다 선순위 근저당권(144백만 원)이 있어 실익이 없는데도 감정평가 실시 후 공매해제 하여 불필요한 감정평가비용 427천 원이 발생하는 등
 - 공매대행 착수 전에 실익분석 및 현황파악을 소홀히 하여 감정평가 실시 후 선순위채권 과다 등으로 해제한 6건(감정평가비용 3,891천 원)이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의** 조치